
Peter Ferenc,

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen,
Deutschland
info@foxprof.club



QES Signature

Landgericht Landshut – Strafsachen

Frau Königer
Maximilianstr. 22
84028 Landshut



E-mail (oficiálny):

poststelle@lg-la.bayern.de

und gleichzeitig anerkennend:

Verwaltungsgericht Regensburg

Haidhofstraße 1, 93049 Regensburg



E-mail (oficiálny):

poststelle@vgre.bayern.de

und

Landratsamt Landshut

Veldener Str. 15
84036 Landshut



E-mail (oficiálny):



poststelle@landkreis-landshut.de

Email: kasse@landkreis.de



Webová stránka:

<https://www.landkreis-landshut.de>

Datum: 7.6.2025

Sofortige Beschwerde

gegen den Beschluss des Landgerichts Landshut – Strafsachen vom 03.06.2025

Betreff:

1. Erzwingungshaft im Zusammenhang mit dem Bußgeldbescheid über 178,50 €
2. Sofortige Beschwerde gegen die Anordnung der Erzwingungshaft vom 03.06.2025
3. Rechtliche Argumentation zum Nichtbestehen der Anzeigepflicht gemäß § 14 GewO

Aktenzeichen: 2 Qs 80/25

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich sofortige Beschwerde gegen die Anordnung der Erzwingungshaft vom 03.06.2025 ein.

Begründung:

1. **Gegen die zugrunde liegende Forderung in Höhe von 178,50 € wird in den nächsten Tagen Klage beim Verwaltungsgericht Regensburg eingereicht**, in der ich die Rechtmäßigkeit des Bußgeldbescheids anfechte. Es handelt sich um den Bußgeldbescheid des Landratsamts Landshut vom 26.05.2025 ([2025_05_26_Abdruck_Bußgeldbescheid_OWi-Verfahren_wg_Verstoß_HwO.pdf](#)).

Das Bußgeld wurde durch das Landratsamt Landshut – Kreiskasse verhängt, obwohl ich niemals eine gewerbliche Tätigkeit im Sinne des § 14 GewO aufgenommen habe. Die Verhängung des Bußgeldes ist daher rechtswidrig.

2. Angesichts der laufenden Vorbereitung der Klage und der bevorstehenden Einreichung **würde die Durchführung der Erzwingungshaft zu diesem Zeitpunkt mein Grundrecht auf gerichtlichen Rechtsschutz gemäß Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz (GG) und Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) verletzen.**
3. Am 17. Februar 2025 habe ich zudem einen **Antrag auf Erlass dieser Forderung** gestellt und meine schwierige finanzielle Situation dargelegt. Diese wurde bislang nicht geprüft.
4. Ein rechtswidrig verhängtes Bußgeld kann nicht vollstreckt werden. Solange keine gerichtliche Überprüfung erfolgt ist, fehlt es an einer vollstreckbaren Rechtsgrundlage.

Fehlende Anwendbarkeit der rechtlichen Grundlage durch das Landratsamt Landshut

Obwohl das Landratsamt Landshut formell § 14 Abs. 1 GewO in Verbindung mit § 146 Abs. 2 Nr. 2 b) GewO als Rechtsgrundlage anführt, **beruht diese Grundlage in meinem Fall nicht auf dem tatsächlichen Sachverhalt** – und ist daher **rechtlich nicht anwendbar**.

Gemäß § 14 GewO entsteht eine Anzeigepflicht **nur dann, wenn die gewerbliche Tätigkeit tatsächlich aufgenommen** wird. In meinem Fall jedoch:

- fand **kein geschäftlicher Verkehr** statt,
- es wurden **keine Verträge abgeschlossen**,
- es wurden **keine Rechnungen gestellt** oder **Bestellungen entgegengenommen**,

- es wurden **keine Einnahmen erzielt** und **keine Buchhaltung geführt**,
- das Gewerbe wurde schließlich **von Amts wegen (ex officio)** wegen Inaktivität **durch die Behörde selbst abgemeldet**.

Damit **wurde die Voraussetzung „Beginn eines selbständigen Betriebes“** nicht **erfüllt** – diese ist jedoch **gesetzlich entscheidend** für das Entstehen einer Anzeigepflicht.

Daraus folgt, dass der **Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit nach § 146 GewO nicht erfüllt sein kann** – und somit ist die Anwendung der genannten Rechtsgrundlage **sachlich wie rechtlich unbegründet**.

Meine Rechtsgrundlage:

Das Bußgeld wurde vom Landratsamt Landshut – Kreiskasse auf der Grundlage einer **fehlerhaften Auslegung des § 14 Gewerbeordnung (GewO)** verhängt, obwohl ich **nie eine selbständige Tätigkeit aufgenommen habe**, zu deren Anzeige ich gesetzlich verpflichtet gewesen wäre.

Ich bin nicht verpflichtet, ein Gewerbe anzuzeigen, das ich nicht auszuüben beabsichtige.

Gemäß § 14 GewO entsteht eine Anzeigepflicht **nur**, wenn das Gewerbe **tatsächlich aufgenommen** wurde.

In meinem Fall wurde das Gewerbe **von Amts wegen (ex officio)** abgemeldet, **noch bevor irgendeine unternehmerische Tätigkeit aufgenommen wurde** – daher ist der **Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit gemäß § 146 GewO nicht erfüllt**.

„Im vorliegenden Fall habe ich **niemals tatsächlich eine gewerbliche Tätigkeit im Sinne des § 14 Abs. 1 GewO aufgenommen**. Aus diesem Grund ist **keine Anzeigepflicht entstanden**, und folglich konnte es **auch zu keiner Pflichtverletzung kommen**, die einen Ordnungswidrigkeitstatbestand gemäß § 146 Abs. 2 Nr. 2 b) GewO begründet hätte. Warum sollte ich eine Tätigkeit anzeigen, **wenn ich gar keine aufgenommen habe?**“

Die bloße formale Anmeldung eines Gewerbes ohne Aufnahme der Tätigkeit reicht rechtlich nicht aus, um einen Ordnungswidrigkeitstatbestand zu begründen.

Die Tatsache, dass das Gewerbe später automatisch wegen Inaktivität abgemeldet wurde, bestätigt diese rechtliche Auslegung.



Rechtliche und praktische Unterstützung:

◆ **1. § 14 Gewerbeordnung (GewO) – „Anzeigepflicht“**
Gesetzestext:

„Der Beginn eines selbständigen Betriebes eines stehenden Gewerbes [...] ist der zuständigen Behörde gleichzeitig anzuzeigen.“

► **Schlüsselbegriff: „Beginn“ – also die tatsächliche Aufnahme der Tätigkeit.**

👉 Nicht die bloße Anmeldung, sondern erst die tatsächliche Aufnahme der Tätigkeit begründet die Anzeigepflicht.

Wenn ich zu diesem Zeitpunkt bereits **nicht mehr vorhatte, Aufträge auszuführen**, bestand **kein Anlass, irgendetwas anzuzeigen!**

Es gilt: **Ohne faktischen Beginn der Tätigkeit gibt es nichts anzuzeigen.**

Auch eine **Abmeldung ist nicht erforderlich**, wenn die Tätigkeit **nie angezeigt und nie aufgenommen wurde.**

Wenn nichts angezeigt wurde, gibt es auch nichts abzumelden. – Das ist doch logisch.

In dem Moment, als ich feststellte, dass ich das Gewerbe **nicht aufnehmen und keine Aufträge durchführen würde**, entstand **keinerlei rechtliche Verpflichtung**, rückwirkend einen nicht existierenden „Beginn“ anzuzeigen.

► **Das Gesetz** verlangt eine Anzeige beim tatsächlichen Beginn der Tätigkeit – nicht bei einer bloßen Meinungsänderung.

§ 14 GewO spricht ausdrücklich vom „**Beginn eines selbständigen Betriebes**“, nicht von einer bloßen formalen Registrierung.

Die **Anzeigepflicht entsteht also nicht mit der Anmeldung**, sondern **erst mit der tatsächlichen Aufnahme der Tätigkeit.**

Wenn ich keine Tätigkeit aufgenommen habe (also keine Verträge, keine Aufträge, keine Rechnungen, keine geschäftliche Aktivität), bestand für mich auch keine Verpflichtung, etwas anzuzeigen.

Keine Bestimmung in der Gewerbeordnung (GewO) verpflichtet mich dazu:

- **eine nicht begonnene Absicht rückwirkend anzuzeigen,**
- **einer Anzeigepflicht nachzukommen, wenn keine Handlung erfolgt ist,**
- **oder mich abzumelden, wenn nie eine Anmeldung vorgenommen wurde.**

◆ 2. § 146 GewO – Ordnungswidrigkeiten

Eine unerlaubte Handlung ist erfüllt, wenn jemand „die nach § 14 vorgeschriebene Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet“.

👉 Hat die Tätigkeit aber nicht begonnen, gibt es nichts zu melden, d.h. es ist keine Verpflichtung entstanden, → die Straftat nicht erfüllt wurde.

◆ 3. Bezug zur Verwaltungspraxis (ex officio Abmeldung)

Wenn das Gewerbeamt die Anmeldung **von Amts wegen wegen Inaktivität aufhebt**, bestätigt es damit **implizit, dass keine Tätigkeit aufgenommen wurde.**

Die Verwaltungspraxis in Deutschland (z. B. IHK, Gewerbeämter) sagt eindeutig:
„Keine Ausübung = keine Anzeigepflicht.“

 Nach § 14 GewO entsteht die Anzeigepflicht **erst mit der tatsächlichen Aufnahme der Tätigkeit.**

Eine **bloße Registrierung reicht nicht aus**, um den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit gemäß § 146 GewO zu erfüllen,
wenn nie eine Tätigkeit begonnen wurde.

Die Tatsache, dass mein Gewerbe **vom Gewerbeamt selbst ex officio wegen Untätigkeit abgemeldet wurde**,
beweist, dass die **gesetzlichen Voraussetzungen für eine Anzeigepflicht nicht erfüllt waren.**

Sehr geehrtes Gericht,

sollte ich etwa eine gewerbliche Tätigkeit anzeigen, die ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr auszuüben beabsichtigte?

Das ergibt doch keinen Sinn!

Ich frage daher mit Fug und Recht:

Kann eine Anzeigepflicht überhaupt entstehen gegenüber etwas, das nie stattgefunden hat und zu diesem Zeitpunkt auch nicht beabsichtigt war?

Das ist natürlich **absurd** und steht im klaren Widerspruch zu § 14 GewO.

Die Behörde versucht, von mir ein Bußgeld **rechtswidrig zu vollstrecken**,
mit dem **offensichtlichen Ziel, die Kasse der Behörde unrechtmäßig zu bereichern**
und das Geld später für **Bonuszahlungen an das Behördenmanagement** zu verwenden.

Aus meiner Sicht weist dieses Vorgehen eindeutig auf eine absichtliche Bereicherungsabsicht der Behörde hin – unter dem Deckmantel eines Bußgeldverfahrens. *Dieses Vorgehen stellt einen beispiellosen Versuch der Behörde dar, ihre hoheitlichen Befugnisse rechtsmissbräuchlich auszuüben.*

§ 146 Abs. 2 Nr. 2 b) GewO (Ordnungswidrigkeit):

Ein Bußgeld darf nur verhängt werden, **wenn die Anzeige nach § 14 nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet wird.**

Da ich **niemals eine Tätigkeit aufgenommen habe**, gab es auch nichts anzuzeigen.
Das Bußgeld wurde somit **ohne rechtliche Grundlage verhängt.**

In diesem [Zusammenhang](#) habe ich das **Landratsamt Landshut bereits am 21.05.2025 um 19:27 Uhr kontaktiert**

und auf die **Rechtswidrigkeit dieses Bußgeldes hingewiesen.**

Bis heute habe ich **keine Antwort erhalten**, da sich die Behörde **offensichtlich der**

Antwort entzieht.

Stattdessen wurde beim Gericht ein Antrag auf **Erzwingungshaft** gestellt. 😊

Rechtliche Grundlage meiner sofortigen Beschwerde:

Gemäß **§ 304 ff. StPO** habe ich als betroffene Person das Recht, **sofortige Beschwerde gegen den Erzwingungshaftbeschluss einzulegen**.

Nach **Artikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes (GG)** habe ich ein Grundrecht auf wirksamen Rechtsschutz gegen hoheitliche Maßnahmen – eine **Durchsetzung der Erzwingungshaft vor einer gerichtlichen Überprüfung des Bußgeldes** würde dieses Grundrecht verletzen.

Die **Analogie zu § 80 Abs. 4 VwGO** besagt darüber hinaus, dass die Vollziehbarkeit eines Verwaltungsaktes **auszusetzen ist**, wenn eine **begründete Klage eingereicht wurde** – dies gilt **sinngemäß auch dann**, wenn die Rechtmäßigkeit des Bußgeldes Gegenstand eines laufenden verwaltungsrechtlichen Verfahrens ist.

Auf Grundlage des Vorstehenden beantrage ich:

- die **sofortige Aussetzung der Vollstreckung der Erzwingungshaft**,
- die **Überprüfung der Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme** im Hinblick auf den **rechtswidrig erlassenen Bußgeldbescheid durch das Landratsamt Landshut**,
- die **Aussetzung des Vollstreckungsverfahrens**, bis durch das Verwaltungsgericht über die Rechtmäßigkeit des Bußgeldes entschieden wurde.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass durch die Vollstreckung der Haftmaßnahme **ein irreversibler Schaden an meinen Rechten entstehen könnte**.

Daher erachte ich eine Aussetzung der Vollstreckung als **unumgänglich**.

Ich beantrage daher die sofortige Aussetzung und Nichtvollstreckung des Erzwingungshaftverfahrens,

da der gesamte Betrag von **178,50 €** auf einem **rechtswidrig verhängten Bußgeldbescheid** beruht,

gegen den eine **Klage beim Verwaltungsgericht Regensburg eingereicht wird**.

Mit der **Aufhebung dieses Bescheides** entfallen automatisch **sämtliche Folgemaßnahmen**.

Beweis:

Anhänge zum Download:

1. Einwand gegen Bußgeldbescheids: [02_Einspruch gegen Bußgeldbescheid signed with QES.pdf](#)
2. Entscheidung über die Geldbuße: [2025_05_26_Abdruck_Bußgeldbescheid OWi-Verfahren wg. Verstoß HwO.pdf](#)

Schlussfolgerung:

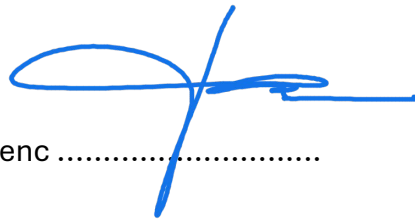
Dieses Schreiben übermittle ich gleichzeitig auch an das Verwaltungsgericht Regensburg, damit es sich mit den Beweismitteln und der rechtlichen Grundlage der geplanten Klage gegen das Landratsamt Landshut vertraut machen kann.

Dieses Schreiben wird auch dem Landratsamt Landshut zur Kenntnis übermittelt, da es in der Sache unmittelbar betroffen ist.

Mit freundlichen Grüßen

In Kumhausen 7.6.2025

Peter Ferenc



Peter Ferenc,
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen,
Deutschland
info@foxprof.club



QES Signature

Landgericht Landshut – Strafsachen
Maximilianstr. 22
84028 Landshut
Email: poststelle@lg-la.bayern.de

and at the same time acknowledging:

Verwaltungsgericht Regensburg
Haidhofstraße 1, 93049 Regensburg
Email: poststelle@vgre.bayern.de

Date: 7 June 2025

Urgent Complaint (sofortige Beschwerde)

against the decision of the Landgericht Landshut – Criminal Division dated 03.06.2025

Subject:

1. Substitute enforcement of sentence (Erzwingungshaft) in connection with a fine of €178,50€
2. Urgent complaint against the order for substitute enforcement dated 03.06.2025
3. Legal reasoning regarding the absence of a notification obligation under § 14 GewO

File number: 2 Qs 80/25

Dear Sir or Madam,

I hereby file an **urgent complaint (sofortige Beschwerde)** against the order for **substitute enforcement of sentence (Erzwingungshaft)** issued on 03.06.2025.

Reasoning:

1. A lawsuit will be filed with the **Administrative Court of Regensburg (Verwaltungsgericht Regensburg)** in the coming days against this fine — a claim in the amount of €178.50 — in which I will challenge the legality of the imposed

fine, as I dispute its lawfulness.

Here is the fine decision issued by the Landratsamt:

[2025_05_26_Abdruck_Bußgeldbescheid_OWi-Verfahren wg. Verstoß HwO.pdf](#)

The fine was imposed by **Landratsamt Landshut – Kreiskasse**, even though I never started a business activity within the meaning of **§ 14 of the German Trade Regulation Act (Gewerbeordnung – GewO)**.

Therefore, the fine is **unlawful**.

1. In view of the ongoing preparation of the lawsuit and its planned submission, the enforcement of substitute detention at this moment would violate my fundamental right to judicial protection under **Article 19 (4) of the Basic Law (Grundgesetz – GG)** and **Article 6 of the European Convention on Human Rights (ECHR)**.
 2. On **17 February 2025**, I also submitted a request for waiver of this claim and explained my difficult financial situation. This situation has **not yet been properly reviewed**.
 3. An unlawfully imposed fine **cannot be enforced**. The fine was imposed in violation of the law and therefore **cannot be legally enforced** until a proper judicial review has taken place.
-

Incorrect application of the legal basis by the Landratsamt Landshut

Although the Landratsamt Landshut formally cites as a legal basis **§ 14 (1) GewO in conjunction with § 146 (2) no. 2 b) GewO**, this basis **does not apply** to the facts of my case – and is therefore **legally inapplicable**.

According to **§ 14 GewO**, the obligation to notify only arises **if a business activity is actually commenced**. In my case, however:

- No business activities were conducted,
- No contracts were concluded,
- No invoices were issued or orders received,
- No income was generated and no accounting was conducted,
- The trade registration was **ex officio cancelled** by the authority itself due to inactivity.

Thus, the condition of "**commencing an independent business**" – which is decisive under the law for triggering the notification requirement – **was not fulfilled**.

It follows that the **factual basis of the administrative offense under § 146 GewO could not be met**, and therefore the application of this legal basis is **factually and legally unjustified**.

My legal position:

The fine was imposed by **Landratsamt Landshut – Kreiskasse** based on a **misinterpretation of § 14 of the German Trade Regulation Act (Gewerbeordnung – GewO)**, even though I **never started any self-employed activity** that would have required notification under the law.

I have **no obligation to notify** a business that I do not intend to operate.

According to **§ 14 GewO**, the obligation to notify arises **only if the trade is actually commenced**.

In my case, the trade registration was **cancelled ex officio** before any business activity was undertaken, and therefore **the offense under § 146 GewO was not committed**.

“In the matter at hand, I never commenced any actual business activity within the meaning of § 14 (1) of the German Trade Regulation Act (GewO). **Therefore, no obligation to notify arose on my part**, and as such, **no breach of duty could have occurred** that would **constitute an administrative offense** under § 146 (2) no. 2 b) GewO. Why should I be required to notify an activity that I never commenced?”

“The mere formal registration of a trade, without actually commencing any activity, is not legally sufficient to constitute an offense. The fact that the trade was subsequently cancelled ex officio due to inactivity confirms this legal interpretation.”

Legal and Practical Support:

1. § 14 German Trade Regulation Act (Trade Regulation Act – GewO) – ‘Notification Requirement’

Statutory text:

“*The commencement of an independent operation of a standing trade [...] must be reported to the competent authority at the same time.*”

► **Key term: “commencement” (*Beginning*)** – initiation of actual business activity.

 Thus, it is not the mere registration, but the actual commencement of activity that gives rise to the obligation to notify. If, at the relevant time, I had already decided not to carry out any business transactions, I had no reason to notify anything. It is a matter of legal logic that without a **factual commencement of activity, there is nothing to notify**. **Even a deregistration (“Logout”) is not required if no notification and no business activity ever took place. One cannot deregister an activity that was never notified and never begun. That is common sense.**

At the point when I realized I would not be pursuing any business or taking on any clients under the trade registration, no legal obligation arose to retrospectively notify a non-existent “commencement” of activity.

The law (§ 14 GewO) explicitly refers to the “*commencement of an independent operation*” (“**Start of an independent business**”) – not to the act of formal registration as such.

→ **The obligation to notify therefore does not arise from mere registration but only upon actual commencement of business activity.**

If I never started any operations (no contracts, no orders, no invoices, no business activities), then I had no obligation to report anything to the authority.

No provision in the GewO obliges me to:

!! or retrospectively notify an uninitiated intention,

nor to comply with the reporting obligation if I have not implemented anything, nor to log out if I have not reported anything. !!

◆ 2. § 146 GewO – Administrative offences

A tort is fulfilled if someone „does not submit the notification prescribed under Section 14, or does not submit it correctly, does not submit it completely or does not submit it in a timely manner“.

👉 **However, if no activity was commenced, there was nothing to notify — hence, no legal obligation arose, and accordingly, no offense could have been committed.**

◆ 3. Relevance to Administrative Practice (Ex Officio Deregistration)

If the trade office itself cancels the registration *ex officio* due to inactivity, this implicitly confirms that no business activity was ever started.

Administrative practice in Germany (e.g., IHK, Gewerbeämter) clearly states:

"No business activity = no notification requirement."

📄 According to **§ 14 GewO**, the obligation to notify arises only **upon the commencement of actual business activity**.

Mere registration is not sufficient to constitute an administrative offense under **§ 146 GewO** if no business activity ever began.

The fact that the trade office cancelled my registration *ex officio* for inactivity is conclusive proof that **the legal conditions for a notification obligation were not met**.

Honourable Court, was I supposed to report the start of a business activity which I had already decided **not** to pursue at that time?

That clearly makes **no sense**.

I am therefore justifiably asking:

Can there be a notification obligation regarding something that never happened and was never intended to happen?

Obviously not — such an interpretation would be absurd and contrary to the clear wording of **§ 14 GewO**.

It appears that the authority is attempting to unlawfully enforce a fine against me — with the **clear intention of illegitimately enriching the public treasury**, and potentially using the funds later for **management bonuses**.

From my perspective, this indicates **a deliberate attempt at enrichment by the authority under the pretext of a fine procedure**. This conduct constitutes an unprecedented attempt by the authority to exercise its sovereign powers in an abusive and unlawful manner.

§ 146 (2) No. 2 (b) GewO – Administrative Offense:

A fine may only be imposed if a person fails to submit a notification under **§ 14 correctly, completely, or in due time**.

Since I **never commenced any business activity**, there was **nothing to notify**.

→ Therefore, the fine was imposed **without any legal basis**.

I already contacted **Landratsamt Landshut** on **May 21, 2025 at 19:27**, and **formally objected** to this unlawful fine.

To this day, I have **not received any reply**. The authority is **deliberately avoiding a response** — and instead has submitted a request for **Compulsory detention** (substitute detention) to the court. 😊

Legal Basis for Immediate Complaint:

In accordance with **§ 304 et seq. of the German Code of Criminal Procedure (StPO)**, I, as the affected party, have the **right to file an immediate complaint** (*immediate complaint*) against the decision to impose substitute detention.

Under **Article 19 (4) of the Basic Law (Constitution – GG)**, I have the **right to effective legal protection** against any act of public authority —

→ and enforcing substitute detention *before* judicial review of the fine would constitute a **violation of this right**.

Furthermore, **by analogy with § 80 (4) of the Administrative Court Procedure Act (VwGO)**, the enforceability of an administrative act **must be suspended** if a legitimate legal complaint has been filed —

→ which **logically applies** here as well, since the **legality of the fine** is currently the subject of a separate **administrative proceeding**.

Based on the above, I respectfully request:

- The **immediate suspension of the enforcement** of the substitute detention order (Compulsory detention),
- A thorough **review of the legality of this measure** in view of the unlawfully imposed fine by Landratsamt Landshut,
- A **stay of the enforcement proceedings** until the Administrative Court has ruled on the legality of the fine.

I emphasize that the enforcement of this sentence **could result in irreparable harm to my rights.**

Therefore, I consider the **suspension of the measure to be imperative.**

→ “I hereby request the **immediate suspension of the substitute detention (Compulsory detention)** proceedings, as the total amount of €178.50 results from an **unlawful fine notice (Fine notice)**, against which a lawsuit will be filed with the **Administrative Court in Regensburg**. The annulment of this decision would **automatically invalidate all subsequent enforcement measures.**”

Evidence:

→ **Attachments for download:**

3. Objection to the Administrative Fine Notice (Bußgeldbescheid): [02_Einspruch gegen Bußgeldbescheid_signed with QES.pdf](#)
4. Decision on the fine: [2025_05_26_Abdruck_Bußgeldbescheid OWi-Verfahren wg. Verstoß HwO.pdf](#)

Conclusion:

I am sending this document simultaneously to the Administrative Court of Regensburg so that it can review the evidence and legal basis of the forthcoming lawsuit against the Landratsamt Landshut.

This document is also being forwarded to the Landratsamt Landshut for its information, as it is directly involved in the matter.

Yours sincerely,

In Kumhausen 7.6.2025

Peter Ferenc



Peter Ferenc,

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen,
Deutschland
info@foxprof.club



QES Signature

Landgericht Landshut – Strafsachen

Maximilianstr. 22

84028 Landshut

Email: poststelle@lg-la.bayern.de

a súčasne na vedomie:

Verwaltungsgericht Regensburg

Haidhofstraße 1, 93049 Regensburg

Email: poststelle@vgre.bayern.de

Datum: 7.6.2025

Nalievavá sťažnosť (sofortige Beschwerde)

proti rozhodnutiu Landgericht Landshut – Strafsachen zo dňa 03.06.2025

Vec:

1. Náhradný výkon trestu (Erzwingungshaft) v súvislosti s pokutou vo výške **178,50 €**
2. Nalievavá sťažnosť proti nariadeniu náhradného výkonu trestu zo dňa 03.06.2025
3. Právna argumentácia k nevzniku oznamovacej povinnosti podľa § 14 GewO

Číslo spisu: 2 Qs 80/25

Vážené dámy a páni,

týmto podávam **nalievavú sťažnosť (sofortige Beschwerde)** proti nariadeniu náhradného výkonu trestu (Erzwingungshaft), ktoré bolo vydané dňa 03.06.2025.

Odôvodnenie:

1. **Proti tejto pokute - pohľadávke vo výške 178,50 € bude v priebehu nasledujúcich dní podaná žaloba na Verwaltungsgericht Regensburg**, ktorou budem napádať zákonnosť uloženej pokuty, nakoľko spochybňujem jej zákonnosť. Tu je rozhodnutie o pokute od Landratsamtu.

[2025_05_26_Abdruck_Bußgeldbescheid_OWi-Verfahren wg. Verstoß HwO.pdf](#)

Pokuta bola uložená Landratsamtom Landshut – Kreiskasse napriek tomu, že som nikdy nezačal živnostenskú činnosť v zmysle § 14 GewO. Pokuta je teda nezákonná.

2. Vzhľadom na prebiehajúcu prípravu žaloby a jej plánované podanie by vykonanie náhradného výkonu trestu v tomto momente **porušovalo moje základné právo na súdnu ochranu podľa článku 19 ods. 4 Základného zákona (GG) a článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv (EMRK)**.
3. Dňa 17. februára 2025 som taktiež zároveň podal **žiadosť o odpustenie tejto pohľadávky** a uviedol som svoju zložitú finančnú situáciu. Táto situácia doposiaľ nebola riadne preskúmaná.
4. Nezákonne uloženú pokutu nie je možné vymáhať. Pokuta bola uložená nezákonne a ako taká nemôže byť právoplatne vymáhaná, kým neprebehne riadne súdne preskúmanie.

Nesprávna aplikácia právneho základu zo strany Landratsamt Landshut

Hoci Landratsamt Landshut formálne uvádza ako právny základ § 14 ods. 1 GewO v spojení s § 146 ods. 2 č. 2 b) GewO, tento základ sa **v mojom prípade nezakladá na skutkovom stave veci** – a preto je **právne nepoužiteľný**.

Podľa § 14 GewO vzniká oznamovacia povinnosť **len v prípade, ak sa živnostenská činnosť skutočne začne**. V mojom prípade však:

- nedošlo k žiadnemu obchodnému styku,
- neboli uzatvorené žiadne zmluvy,
- neboli vystavené faktúry ani prijaté objednávky,
- neboli prijaté žiadne príjmy ani vedené účtovníctvo,
- živnosť bola následne **ex offio zrušená pre nečinnosť** zo strany samotného úradu.

Tým pádom **nebol splnený predpoklad „Beginn eines selbständigen Betriebes“**, ktorý je podľa zákona rozhodujúci pre vznik oznamovacej povinnosti.

Z toho vyplýva, že skutková podstata správneho deliktu podľa § 146 GewO **nemohla byť naplnená** – a preto je uplatnenie uvedeného právneho základu **vecne a právne neopodstatnené**.

Môj právny základ:

Pokuta bola uložená Landratsamtom Landshut – Kreiskasse **na základe nesprávneho výkladu § 14 Gewerbeordnung (GewO)**, hoci som **nikdy nezačal žiadnu samostatnú činnosť**, ktorú by som bol podľa zákona povinný ohlásiť. Nemám povinnosť ohlasovať živnosť, ktorú neplánujem prevádzkovať.

Podľa § 14 GewO vzniká oznamovacia povinnosť len v prípade, že bola živnosť fakticky zahájená.

V mojom prípade došlo k **ex offio zrušeniu živnosti ešte pred akýmkoľvek začatím podnikania**, preto nie je naplnená skutková podstata priestupku podľa § 146 GewO.

„V predmetnej veci som nikdy nezačal reálne vykonávať živnostenskú činnosť v zmysle § 14 ods. 1 GewO. Z tohto dôvodu mi **nevznikla oznamovacia povinnosť**, a tým pádom **nemohlo dôjsť ani k porušeniu povinnosti**, ktoré by zakladalo správny delikt podľa § 146 ods. 2 č. 2 b) GewO. Prečo by som mal oznamovať činnosť, keď som žiadnu činnosť nezačal?

Samotné formálne registrovanie živnosti bez začatia činnosti nie je právne postačujúce na vznik deliktu. Skutočnosť, že živnosť bola neskôr automaticky zrušená z dôvodu nečinnosti, potvrdzuje tento právny výklad.“



Podpora z práva a praxe:

◆ 1. § 14 Gewerbeordnung (GewO) – „Anzeigepflicht“

Text zákona:

„Der **Beginn** eines selbständigen Betriebes eines stehenden Gewerbes [...] ist der zuständigen Behörde gleichzeitig anzuzeigen.“

► Kľúčové slovo: „**Beginn**“ – začatie činnosti.



Teda nie samotná registrácia, ale reálne začatie činnosti zakladá oznamovaciu povinnosť. Ak som v tej dobe už nemal v pláne realizovať zákazky, nemal som dôvod nič oznamovať! Platí, že **bez faktického začatia činnosti** nie je čo oznamovať. Ani "**Abmeldung**" nie je potrebná, ak sa nikdy činnosť nenahlásila a ani nezačala. Ak sa činnosť nenahlási, nie je čo odhlasovať. To dá predsa logo. V čase, keď som zistil, že so živnosťou neplánujem začať činnosť a realizovať zákazky, nevznikla žiadna právna povinnosť spätne oznamovať neexistujúci „začiatok“. Zákon vyžaduje oznámenie **pri začatí činnosti**, nie pri zmene úmyslu.

§ 14 GewO hovorí výslovne o „**Beginn eines selbständigen Betriebes**“, nie o formálnej registrácii ako takej.

Oznamovacia povinnosť teda **nevzniká samotnou registráciou**, ale až **začatím faktickej činnosti**.

Ak som **nezačal činnosť** (žiadne zmluvy, objednávky, faktúry, obchodná činnosť), **nemal som ani povinnosť niečo oznamovať**.

Žiadne ustanovenie v GewO ma nezaväzuje:

ani spätne oznamovať nezačatý úmysel,
ani plniť oznamovaciu povinnosť, ak som nič nezrealizoval, ani sa odhlasovať, ak som nič nenahlásil.



2. § 146 GewO – Ordnungswidrigkeiten

Delikt sa naplní, ak niekto „podľa § 14 nepredloží predpísané oznámenie, alebo ho nepredloží správne, nepredloží ho úplne alebo ho nepredloží včas.“.



Ale ak sa činnosť nezačala, nie je čo oznamovať, teda žiadna povinnosť nevznikla → delikt nie je naplnený.

◆ 3. Vzťah k správnej praxi (ex officio Abmeldung)

Ak živnostenský úrad sám zruší registráciu pre nečinnosť, implicitne tým potvrdzuje, že činnosť nezačala.

Správna prax v Nemecku (napr. IHK, Gewerbeämter) uvádza, že „keine Ausübung = keine Anzeigepflicht“.

📄 Podľa § 14 GewO vzniká oznamovacia povinnosť až začatím reálnej činnosti.

Samotná registrácia nie je postačujúca na vznik správneho deliktu podľa § 146 GewO, ak činnosť nikdy nezačala.

Skutočnosť, že živnostenský úrad sám zrušil moju živnosť ex officio z dôvodu nečinnosti, potvrdzuje, že zákonné predpoklady na vznik oznamovacej povinnosti neboli splnené.

Vážený súd, mal som nahlásiť živnostensko-podnikateľskú činnosť, ktorú som už v tom čase neplánoval prevádzkovať? To predsa nedáva zmysel!

Oprávnene sa teda pýtam, **či vzniká oznamovacia povinnosť aj voči niečomu, čo nikdy nenastalo a nebolo zamýšľané začať** – čo je samozrejme **absurdné a v rozpore s § 14 GewO**.

Úrad chce vymáhať odo mňa pokutu nezákonne, s jasným úmyslom obohatenie úradnej kassy nezákonnou formou a neskôr peniaze použiť na odmeny manažmentu úradu.

Z môjho pohľadu to poukazuje na úmyselné obohacovanie sa zo strany úradu – pod zámienkou pokutového konania. „Toto konanie predstavuje bezprecedentný pokus orgánu verejnej moci zneužiť svoje zákonné právomoci spôsobom odporujúcim princípom právneho štátu.“

§ 146 ods. 2 č. 2 b) GewO (správny delikt):

Pokuta sa udeľuje len, ak osoba **nepodá oznámenie podľa § 14 správne, úplne alebo včas**.

Keďže som nikdy nezačal činnosť, oznamovať nebolo čo.

Pokuta bola teda uložená **bez právneho základu**.

V tomto [dokumente](#) som už Landratsamt Landshut kontaktoval dňa 21. 5. 2025 19:27 a namietal som túto nezákonnú pokutu. Do dnes mi neprišla odpoveď, lebo sa vyhýbajú odpovedať. Namiesto toho podajú na súd žiadosť o **Erzwingungshaft**. 😊

V súlade s § 304 a nasl. StPO mám ako dotknutá osoba právo na okamžitú sťažnosť proti rozhodnutiu o Erzwingungshaft.

Podľa čl. 19 ods. 4 Základného zákona (GG) mám právo na účinnú právnu ochranu voči verejnoprávnemu zásahu – čo by vykonanie náhradného výkonu trestu pred súdnym preskúmaním pokuty porušovalo.

Analógia § 80 ods. 4 VwGO zároveň upravuje, že vykonateľnosť správneho aktu sa má odložiť, ak je podaná oprávnená žaloba – čo analogicky platí aj v prípade, že zákonnosť pokuty je predmetom samostatného správneho konania.

Na základe uvedeného žiadam:

- Okamžité zastavenie výkonu rozhodnutia o Erzwingungshaft,
- Preskúmanie zákonnosti tohto opatrenia vzhľadom na nezákonne vystavenú pokutu Landratsamtom Landshut,
- **Pozastavenie vymáhacieho konania**, až kým nebude rozhodnuté o zákonnosti pokuty zo strany správneho súdu.

Upozorňujem, že vykonaním trestu by mohlo dôjsť k nezvratnej ujme na mojich právach. Preto považujem pozastavenie výkonu za nevyhnutné.

„Preto žiadam o okamžité pozastavenie konania o náhradnom výkone trestu (Erzwingungshaft), keďže celá suma vo výške 178,50 € vychádza z nezákonne uloženého rozhodnutia o pokute (Bußgeldbescheid), proti ktorému bude podaná žaloba na Správny súd v Regensburgu. Zrušením tohto rozhodnutia automaticky zaniknú aj všetky následné opatrenia.“

Dôkaz: Prílohy na stiahnutie:

5. Námitka proti Bußgeldbescheids: [02_Einspruch gegen Bußgeldbescheid_signed with QES.pdf](#)
6. Rozhodnutie o pokute: [2025_05_26_Abdruck_Bußgeldbescheid OWi-Verfahren wg. Verstoß HwO.pdf](#)

Záver:

Tento dokument zasielam súbežne aj na Verwaltungsgericht Regensburg, aby sa oboznámil s dôkazmi a právnym základom pripravovanej žaloby proti Landratsamt Landshut.

Tento dokument je zaslaný na vedomie aj Landratsamt Landshut ako vecne dotknutej strane.

S úctou,

V Kumhausene 7.6.2025

Peter Ferenc



Peter Ferenc,

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen,
Deutschland

info@foxprof.club



QES Signature

**Landgericht Landshut -
Strafsachen**

**Maximilianstr. 2284028
Landshut**

E-mail : [poststelle@lg-
la.bayern.de](mailto:poststelle@lg-la.bayern.de)

**et simultanément pour
information :**

Verwaltungsgericht Regensburg
Haidhofstraße 1, 93049
Regensburg

E-mail :
poststelle@vgre.bayern.de

Date : 7.6.2025

Recours immédiat (sofortige Beschwerde)

**contre la décision du Landgericht Landshut - Strafsachen du
03.06.2025**

Objet :

1. Exécution par contrainte par corps (Erzwingungshaft) en lien avec l'amende d'un montant de 178,50 €
2. Recours immédiat contre l'ordonnance d'exécution par contrainte par corps du 03.06.2025
3. Argumentation juridique relative à l'absence de naissance de l'obligation de déclaration au titre du § 14 GewO

Numéro de dossier : 2 Qs 80/25

Mesdames et Messieurs,

par la présente, je forme un recours immédiat (sofortige Beschwerde) contre l'ordonnance d'exécution par contrainte par corps (Erzwingungshaft), qui a été rendue le 03.06.2025.

Motifs :

1. **Contre cette amende - créance d'un montant de 178,50 € - sera introduit, au cours des prochains jours, un recours devant le Verwaltungsgericht Regensburg, par lequel je contesterai la légalité de l'amende infligée, dès lors que je mets en doute sa légalité. Voici la décision d'amende du Landratsamt. [2025_05_26_Abdruck_Bußgeldbescheid OWi-Verfahren wg. Verstoß HwO.pdf](#)**
 2. L'amende a été infligée par le Landratsamt Landshut – Kreiskasse bien que je n'aie jamais commencé d'activité commerciale au sens du § 14 GewO. L'amende est donc illégale.
 3. Compte tenu de la préparation en cours du recours et de son dépôt prévu, l'exécution de la contrainte par corps à ce stade violerait mon droit fondamental à la protection juridictionnelle au titre de l'article 19, alinéa 4, de la Loi fondamentale (GG) et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH).
 4. Le 17 février 2025, j'ai également, en même temps, présenté une demande de remise de cette créance et j'ai exposé ma situation financière difficile. Cette situation n'a jusqu'à présent pas été dûment examinée.
Une amende infligée illégalement ne peut pas être recouvrée.
L'amende a été infligée illégalement et, en tant que telle, ne peut pas être recouvrée valablement tant qu'un contrôle juridictionnel régulier n'a pas eu lieu.
-

Application erronée du fondement juridique par le Landratsamt Landshut

Bien que le Landratsamt Landshut invoque formellement comme fondement juridique le § 14, alinéa 1, GewO en liaison avec le § 146, alinéa 2, point 2, lettre b), GewO, ce fondement ne repose pas, dans mon cas, sur l'état de fait de l'affaire – et il est donc juridiquement inapplicable.

Selon le § 14 GewO, l'obligation de déclaration ne naît que dans le cas où l'activité commerciale commence effectivement. Dans mon cas toutefois :

- il n'y a eu aucun rapport commercial,
- aucun contrat n'a été conclu,
- aucune facture n'a été émise ni aucune commande reçue,
- aucun revenu n'a été perçu ni aucune comptabilité tenue,
- l'activité a ensuite été radiée d'office (ex offa) pour inactivité par l'administration elle-même.

Il s'ensuit que la condition « Beginn eines selbständigen Betriebes » (début d'une exploitation indépendante), qui est en droit déterminante pour la naissance de l'obligation de déclaration, n'a pas été remplie.

Il en résulte que l'élément matériel de la contravention administrative au titre du § 146 GewO ne pouvait pas être constitué – et c'est pourquoi l'application dudit fondement juridique est, en fait comme en droit, dépourvue de justification.

Mon fondement juridique :

L'amende a été infligée par le Landratsamt Landshut – Kreiskasse sur le fondement d'une interprétation erronée du § 14 de la Gewerbeordnung (GewO), bien que je n'aie jamais commencé aucune activité indépendante que j'aurais été légalement tenu de déclarer. Je n'ai pas l'obligation de déclarer une activité que je n'ai pas l'intention d'exercer.

Selon le § 14 GewO, l'obligation de déclaration ne naît que dans le cas où l'activité a été effectivement engagée.

Dans mon cas, la radiation d'office de l'activité est intervenue avant tout début d'exploitation, c'est pourquoi l'élément matériel de la contravention au titre du § 146 GewO n'est pas constitué.

« Dans la présente affaire, je n'ai jamais réellement commencé à exercer une activité commerciale au sens du § 14, alinéa 1, GewO. Pour cette raison, aucune obligation de déclaration n'est née pour moi, et il n'a donc pas pu y avoir de violation d'une obligation qui fonderait une contravention administrative au titre du § 146, alinéa 2, point 2, lettre b), GewO. Pourquoi devrais-je déclarer une activité alors que je n'ai commencé aucune activité ?

La simple immatriculation formelle de l'activité, sans commencement de celle-ci, ne suffit pas juridiquement à la constitution de la contravention. Le fait que l'activité ait été ultérieurement radiée automatiquement pour cause d'inactivité confirme cette interprétation juridique. »

 Appui tiré du droit et de la pratique :

- ♦ 1. § 14 de la Gewerbeordnung (GewO) – « Anzeigepflicht » (obligation de déclaration)

Texte de la loi :

« Der Beginn eines selbständigen Betriebes eines stehenden Gewerbes [...] ist der zuständigen Behörde gleichzeitig anzuzeigen. »

➤ Mot-clé : « Beginn » – le commencement de l'activité.

👉 Ce n'est donc pas l'immatriculation elle-même, mais le commencement effectif de l'activité qui fait naître l'obligation de déclaration. Si, à cette époque, je n'avais déjà plus l'intention de réaliser des commandes, je n'avais aucune raison de déclarer quoi que ce soit ! Il vaut que, sans commencement effectif de l'activité, il n'y a rien à déclarer. Même une « Abmeldung » (radiation) n'est pas nécessaire si l'activité n'a jamais été déclarée ni commencée. Si l'activité n'est pas déclarée, il n'y a rien à radier. Cela est pourtant logique. Au moment où j'ai constaté que je n'avais pas l'intention de commencer l'activité et de réaliser des commandes, aucune obligation juridique de déclarer rétroactivement un « commencement »

inexistant n'est née. La loi exige la déclaration au commencement de l'activité, non lors d'un changement d'intention.

Le § 14 GewO parle expressément de « Beginn eines selbständigen Betriebes », et non de l'immatriculation formelle en tant que telle.

L'obligation de déclaration ne naît donc pas de la seule immatriculation, mais seulement du commencement de l'activité effective.

Si je n'ai pas commencé l'activité (aucun contrat, commande, facture, activité commerciale), je n'avais pas non plus l'obligation de déclarer quoi que ce soit.

Aucune disposition de la GewO ne m'oblige :

ni à déclarer rétroactivement une intention non commencée,

ni à remplir une obligation de déclaration si je n'ai rien réalisé, ni à me radier si je n'ai rien déclaré.

♦ 2. § 146 GewO – Ordnungswidrigkeiten (contraventions administratives)

La contravention est constituée si quelqu'un « ne présente pas la déclaration prescrite au titre du § 14, ou ne la présente pas correctement, pas complètement ou pas en temps utile ».

👉 Mais si l'activité n'a pas commencé, il n'y a rien à déclarer, donc aucune obligation n'est née → la contravention n'est pas constituée.

♦ 3. Rapport avec la pratique administrative (radiation d'office – ex officio Abmeldung)

Lorsque l'administration commerciale radie elle-même l'immatriculation pour cause d'inactivité, elle confirme implicitement que l'activité n'a pas commencé.

La pratique administrative en Allemagne (par ex. IHK, Gewerbeämter) énonce que « keine Ausübung = keine Anzeigepflicht » (pas d'exercice = pas d'obligation de déclaration).

 Selon le § 14 GewO, l'obligation de déclaration ne naît qu'avec le commencement de l'activité réelle.

La simple immatriculation ne suffit pas à la naissance d'une contravention administrative au titre du § 146 GewO si l'activité n'a jamais commencé.

Le fait que l'administration commerciale ait elle-même radié mon activité d'office pour cause d'inactivité confirme que les conditions légales de la naissance de l'obligation de déclaration n'étaient pas remplies.

Honorable tribunal, aurais-je dû déclarer une activité entrepreneuriale que, à cette époque, je n'avais déjà plus l'intention d'exercer ? Cela n'a tout de même aucun sens !

Je pose donc légitimement la question de savoir si une obligation de déclaration naît également à l'égard de quelque chose qui n'a jamais existé et qu'il n'était pas envisagé de commencer – ce qui est évidemment absurde et contraire au § 14 GewO.

L'administration veut me réclamer l'amende de manière illégale, avec l'intention manifeste d'enrichir la caisse de l'administration par une voie illégale et d'utiliser ensuite l'argent pour des primes de la direction de l'administration.

De mon point de vue, cela révèle un enrichissement intentionnel de la part de l'administration – sous le prétexte d'une procédure d'amende. « Ce procédé constitue une tentative sans précédent d'un organe de la puissance publique d'abuser de ses compétences légales d'une manière contraire aux principes de l'État de droit. »

§ 146, alinéa 2, point 2, lettre b), GewO (contravention administrative) :

L'amende n'est infligée que si la personne ne présente pas la déclaration au titre du § 14 correctement, complètement ou en temps utile.

Comme je n'ai jamais commencé l'activité, il n'y avait rien à déclarer.

L'amende a donc été infligée sans fondement juridique.

Dans ce dossier, j'ai déjà contacté le Landratsamt Landshut le 21.5.2025 à 19:27 et j'ai contesté cette amende illégale. À ce jour, je n'ai reçu aucune réponse, car ils évitent de répondre. Au lieu de cela, ils déposent auprès du tribunal une demande d'Erzwingungshaft.

Conformément aux §§ 304 et suivants StPO, j'ai, en tant que personne concernée, le droit à un recours immédiat contre la décision relative à l'Erzwingungshaft.

Selon l'article 19, alinéa 4, de la Loi fondamentale (GG), j'ai droit à une protection juridictionnelle effective contre une atteinte de la puissance publique – ce que l'exécution de la contrainte par corps avant le contrôle juridictionnel de l'amende violerait.

L'analogie du § 80, alinéa 4, VwGO prévoit par ailleurs que le caractère exécutoire d'un acte administratif doit être suspendu lorsqu'un recours fondé est introduit – ce qui vaut par analogie également dans le cas où la légalité de l'amende fait l'objet d'une procédure administrative distincte.

Sur la base de ce qui précède, je demande :

- L'arrêt immédiat de l'exécution de la décision relative à l'Erzwingungshaft,
- L'examen de la légalité de cette mesure au regard de l'amende illégalement émise par le Landratsamt Landshut,
- **La suspension de la procédure de recouvrement jusqu'à ce que la légalité de l'amende ait été tranchée par le tribunal administratif.**

J'attire l'attention sur le fait que l'exécution de la peine pourrait entraîner un préjudice irréversible à mes droits. C'est pourquoi je considère la suspension de l'exécution comme indispensable.

« C'est pourquoi je demande la suspension immédiate de la procédure d'exécution par contrainte par corps (Erzwingungshaft), étant donné que l'intégralité de la somme de 178,50 € découle d'une décision d'amende (Bußgeldbescheid) illégalement infligée, contre laquelle un recours sera introduit devant le Tribunal administratif de Ratisbonne. L'annulation de

cette décision fera automatiquement disparaître toutes les mesures subséquentes. »

Preuve : pièces jointes à télécharger :

1. Contestation de la décision d'amende (Bußgeldbescheid) :
[02_Einspruch gegen Bußgeldbescheid_signed with QES.pdf](#)
2. Décision d'amende : [2025_05_26_Abdruck_Bußgeldbescheid OWi-Verfahren wg. Verstoß HwO.pdf](#)

Conclusion :

J'adresse ce document en parallèle également au Verwaltungsgericht Regensburg, afin qu'il prenne connaissance des preuves et du fondement juridique du recours en préparation contre le Landratsamt Landshut.

Ce document est également transmis pour information au Landratsamt Landshut en tant que partie matériellement concernée.

Veuillez agréer mes salutations distinguées,



À Kumhausen, le 7.6.2025
Ferenc

Peter

Peter Ferenc,

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen,
Deutschland

info@foxprof.club



QES Signature

**Landgericht Landshut -
Strafsachen**

**Maximilianstr. 2284028
Landshut**

E-mail: [poststelle@lg-
la.bayern.de](mailto:poststelle@lg-la.bayern.de)

a istodobno na znanje:

Verwaltungsgericht Regensburg
Haidhofstraße 1, 93049
Regensburg

E-mail:
poststelle@vgre.bayern.de

Datum: 7.6.2025

Žurna žalba (sofortige Beschwerde)

**protiv odluke Landgericht Landshut - Strafsachen od 03.06.2025.
Predmet:**

1. Prisilno izvršenje (Erzwingungshaft) u vezi s novčanom kaznom u iznosu od 178,50 €
2. Žurna žalba protiv naloga o prisilnom izvršenju od 03.06.2025.
3. Pravna argumentacija o nenastanku obveze prijave prema § 14 GewO

Broj spisa: 2 Qs 80/25

Poštovane dame i gospodo,

ovime podnosim žurnu žalbu (sofortige Beschwerde) protiv naloga o prisilnom izvršenju (Erzwingungshaft), koji je izdan dana 03.06.2025.

Obrazloženje:

1. **Protiv ove kazne - tražbine u iznosu od 178,50 € - u tijeku sljedećih dana bit će podnesena tužba Verwaltungsgericht Regensburg, kojom ću osporavati zakonitost izrečene kazne, budući da dovodim u pitanje njezinu zakonitost. Ovdje je odluka o kazni od Landratsamta.**
[2025_05_26_Abdruck_Bußgeldbescheid OWi-Verfahren wg. Verstoß HwO.pdf](#)
 2. Kaznu je izrekao Landratsamt Landshut – Kreiskasse iako nikada nisam započeo obrtničku djelatnost u smislu § 14 GewO. Kazna je stoga nezakonita.
 3. S obzirom na tijek pripreme tužbe i njezino planirano podnošenje, izvršenje prisilnog izvršenja u ovom trenutku povrijedilo bi moje temeljno pravo na sudsku zaštitu prema članku 19. stavku 4. Temelnog zakona (GG) i članku 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava (EKLJP).
 4. Dana 17. veljače 2025. istodobno sam podnio i zahtjev za otpust ove tražbine te sam iznio svoju tešku financijsku situaciju. Ta situacija dosad nije uredno razmotrena.
Nezakonito izrečenu kaznu nije moguće naplatiti. Kazna je izrečena nezakonito i kao takva ne može biti pravovaljano naplaćena dok se ne provede uredno sudsko preispitivanje.
-

Pogrešna primjena pravne osnove od strane Landratsamta Landshut

Iako Landratsamt Landshut formalno navodi kao pravnu osnovu § 14 st. 1 GewO u vezi s § 146 st. 2 t. 2 sl. b) GewO, ta se osnova u mojem slučaju ne temelji na činjeničnom stanju stvari – i stoga je pravno neprimjenjiva. Prema § 14 GewO obveza prijave nastaje samo u slučaju ako obrtnička djelatnost stvarno započne. U mojem slučaju međutim:

- nije došlo ni do kakvog poslovnog odnosa,
- nisu sklopljeni nikakvi ugovori,
- nisu izdani računi niti primljene narudžbe,
- nisu ostvareni nikakvi prihodi niti je vođeno knjigovodstvo,
- obrt je potom po službenoj dužnosti (ex offio) brisan zbog neaktivnosti od strane samog ureda.

Time nije bila ispunjena pretpostavka „Beginn eines selbständigen Betriebes“, koja je prema zakonu odlučujuća za nastanak obveze prijave. Iz toga proizlazi da biće upravnog prekršaja prema § 146 GewO nije moglo biti ostvareno – i zato je primjena navedene pravne osnove činjenično i pravno neosnovana.

Moja pravna osnova:

Kaznu je izrekao Landratsamt Landshut – Kreiskasse na temelju pogrešnog tumačenja § 14 Gewerbeordnung (GewO), iako nikada nisam započeo nikakvu samostalnu djelatnost koju bih

po zakonu bio dužan prijaviti. Nemam obvezu prijaviti djelatnost koju ne namjeravam obavljati.

Prema § 14 GewO obveza prijave nastaje samo u slučaju da je djelatnost stvarno započeta. U mojem je slučaju do brisanja obrta po službenoj dužnosti došlo prije bilo kakvog započinjanja poslovanja, zbog čega biće prekršaja prema § 146 GewO nije ostvareno.

„U predmetnom slučaju nikada nisam stvarno započeo obavljati obrtničku djelatnost u smislu § 14 st. 1 GewO. Iz tog razloga meni nije nastala obveza prijave, pa nije moglo doći ni do povrede obveze koja bi zasnovala upravni prekršaj prema § 146 st. 2 t. 2 sl. b) GewO. Zašto bih prijavljivao djelatnost kad nikakvu djelatnost nisam započeo?

Sama formalna registracija obrta, bez započinjanja djelatnosti, pravno nije dostatna za nastanak prekršaja. Činjenica da je obrt kasnije automatski brisan zbog neaktivnosti potvrđuje ovo pravno tumačenje.“

■ Potpora iz prava i prakse:

- ♦ 1. § 14 Gewerbeordnung (GewO) – „Anzeigepflicht“

Tekst zakona:

„Der Beginn eines selbständigen Betriebes eines stehenden Gewerbes [...] ist der zuständigen Behörde gleichzeitig anzuzeigen.“

➤ Ključna riječ: „Beginn“ – započinjanje djelatnosti.

👉 Dakle, ne sama registracija, nego stvarno započinjanje djelatnosti zasniva obvezu prijave. Ako u to vrijeme više nisam namjeravao realizirati narudžbe, nisam imao razloga bilo što prijaviti! Vrijedi da bez stvarnog započinjanja djelatnosti nema što prijaviti. Ni „Abmeldung“ (odjava) nije potrebna ako se djelatnost nikada nije prijavila niti započela. Ako se djelatnost ne prijavi, nema se što odjaviti. To je ipak logično. U trenutku kada sam utvrdio da s obrtom ne namjeravam započeti djelatnost i realizirati narudžbe, nije nastala nikakva pravna obveza naknadno prijaviti nepostojeći „početak“. Zakon zahtijeva prijavu pri započinjanju djelatnosti, a ne pri promjeni namjere.

§ 14 GewO izričito govori o „Beginn eines selbständigen Betriebes“, a ne o formalnoj registraciji kao takvoj.

Obveza prijave dakle ne nastaje samom registracijom, nego tek započinjanjem stvarne djelatnosti.

Ako nisam započeo djelatnost (nikakvi ugovori, narudžbe, računi, poslovna djelatnost), nisam imao ni obvezu bilo što prijaviti.

Nijedna odredba GewO ne obvezuje me:

ni naknadno prijaviti nezapočetu namjeru,

ni ispuniti obvezu prijave ako ništa nisam realizirao, ni odjaviti se ako ništa nisam prijavio.

- ♦ 2. § 146 GewO – Ordnungswidrigkeiten

Prekršaj se ostvaruje ako netko „prema § 14 ne podnese propisanu prijavu, ili je ne podnese ispravno, potpuno ili pravodobno“.

👉 No ako djelatnost nije započela, nema se što prijaviti, dakle nikakva obveza nije nastala → prekršaj nije ostvaren.

♦ 3. Odnos prema upravnoj praksi (ex officio Abmeldung)

Kada obrtnički ured sam briše registraciju zbog neaktivnosti, time implicitno potvrđuje da djelatnost nije započela.

Upravna praksa u Njemačkoj (npr. IHK, Gewerbeämter) navodi da „keine Ausübung = keine Anzeigepflicht“ (nema obavljanja = nema obveze prijave).



Prema § 14 GewO obveza prijave nastaje tek započinjanjem stvarne djelatnosti.

Sama registracija nije dostatna za nastanak upravnog prekršaja prema § 146 GewO ako djelatnost nikada nije započela.

Činjenica da je obrtnički ured sam brisao moj obrt po službenoj dužnosti zbog neaktivnosti potvrđuje da zakonske pretpostavke za nastanak obveze prijave nisu bile ispunjene.

Poštovani sude, jesam li trebao prijaviti obrtničko-poduzetničku djelatnost koju u to vrijeme više nisam namjeravao obavljati? To ipak nema smisla!

Opravdano se stoga pitam nastaje li obveza prijave i prema nečemu što nikada nije nastalo i što se nije namjeravalo započeti – što je naravno apsurdno i protivno § 14 GewO.

Ured od mene želi nezakonito naplatiti kaznu, s jasnom namjerom obogaćivanja uredske blagajne nezakonitim putem i kasnijeg korištenja novca za nagrade uprave ureda.

S mogega gledišta to ukazuje na namjerno bogaćenje od strane ureda – pod izlikom prekršajnog postupka. „Ovaj postupak predstavlja bezprimjeren pokušaj tijela javne vlasti da zlorabi svoje zakonske ovlasti na način protivan načelima pravne države.“

§ 146 st. 2 t. 2 sl. b) GewO (upravni prekršaj):

Kazna se izriče samo ako osoba ne podnese prijavu prema § 14 ispravno, potpuno ili pravodobno.

Budući da nikada nisam započeo djelatnost, nije se imalo što prijaviti.

Kazna je stoga izrečena bez pravne osnove.

U ovom sam dokumentu već kontaktirao Landratsamt Landshut dana 21.5.2025. u 19:27 i prigovorio ovoj nezakonitoj kazni. Do danas mi nije stigao odgovor jer izbjegavaju odgovoriti. Umjesto toga sudu podnose zahtjev za Erzwingungshaft.

Sukladno §§ 304 i dalje StPO imam kao osoba na koju se odnosi pravo na žurnu žalbu protiv odluke o Erzwingungshaft.

Prema čl. 19. st. 4. Temeljnog zakona (GG) imam pravo na djelotvornu pravnu zaštitu protiv javnopravnog zahvata – što bi izvršenje prisilnog izvršenja prije sudskog preispitivanja kazne povrijedilo.

Analogija § 80 st. 4 VwGO ujedno propisuje da se izvršnost upravnog akta mora odgoditi ako je podnesena osnovana tužba – što analogno vrijedi i u slučaju kada je zakonitost kazne predmet zasebnog upravnog postupka.

Na temelju navedenoga tražim:

- Hitnu obustavu izvršenja odluke o Erzwingungshaft,
- Preispitivanje zakonitosti ove mjere s obzirom na nezakonito izdanu kaznu Landratsamta Landshut,
- **Obustavu ovršnog postupka dok upravni sud ne odluči o zakonitosti kazne.**

Upozoravam da bi izvršenjem kazne moglo doći do nepovratne štete na mojim pravima. Zato smatram obustavu izvršenja nužnom.

„Zato tražim hitnu obustavu postupka prisilnog izvršenja (Erzwingungshaft), budući da cijeli iznos od 178,50 € proizlazi iz nezakonito izrečene odluke o kazni (Bußgeldbescheid), protiv koje će biti podnesena tužba Upravnom sudu u Regensburgu. Ukidanjem te odluke automatski otpadaju i sve naknadne mjere.“

Dokaz: Prilozi za preuzimanje:

1. Prigovor protiv odluke o kazni (Bußgeldbescheid): [02_Einspruch gegen Bußgeldbescheid_signed with QES.pdf](#)
2. Odluka o kazni: [2025_05_26_Abdruck_Bußgeldbescheid OWi-Verfahren wg. Verstoß HwO.pdf](#)

Zaključak:

Ovaj dokument usporedno dostavljam i Verwaltungsgericht Regensburg, kako bi se upoznao s dokazima i pravnom osnovom tužbe u pripremi protiv Landratsamta Landshut.

Ovaj se dokument na znanje dostavlja i Landratsamtu Landshut kao stvarno zainteresiranoj strani.

S poštovanjem,



U Kumhausenu, 7.6.2025.
Ferenc

Peter

Peter Ferenc,

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen,
Deutschland

info@foxprof.club



QES Signature

**Landgericht Landshut -
Strafsachen**

**Maximilianstr. 2284028
Landshut**

E-mail: [poststelle@lg-
la.bayern.de](mailto:poststelle@lg-la.bayern.de)

**a jednocześnie do
wiadomości:**

Verwaltungsgericht Regensburg
Haidhofstraße 1, 93049
Regensburg

E-mail:
poststelle@vgre.bayern.de

Data: 7.6.2025

Zażalenie natychmiastowe (sofortige Beschwerde)

**na postanowienie Landgericht Landshut - Strafsachen z dnia
03.06.2025**

Dotyczy:

1. Areszt przymuszający (Erzwingungshaft) w związku z grzywną w wysokości 178,50 €
2. Zażalenie natychmiastowe na zarządzenie aresztu przymuszającego z dnia 03.06.2025
3. Argumentacja prawna dotycząca niepowstania obowiązku zgłoszenia zgodnie z § 14 GewO

Sygnatura akt: 2 Qs 80/25

Szanowni Państwo,

niniejszym wnoszę zażalenie natychmiastowe (sofortige Beschwerde) na zarządzenie aresztu przymuszającego (Erzwingungshaft), które zostało wydane w dniu 03.06.2025.

Uzasadnienie:

1. **Przeciwko tej grzywnie - wierzytelności w wysokości 178,50 € - w ciągu najbliższych dni zostanie wniesiona skarga do Verwaltungsgericht Regensburg, którą będę kwestionował legalność nałożonej grzywny, ponieważ podważam jej legalność. Oto decyzja o grzywnie od Landratsamt.**
[2025_05_26_Abdruck_Bußgeldbescheid OWi-Verfahren wg. Verstoß HwO.pdf](#)
2. Grzywnę nałożył Landratsamt Landshut – Kreiskasse, mimo że nigdy nie rozpocząłem działalności gospodarczej w rozumieniu § 14 GewO. Grzywna jest zatem bezprawna.
3. Wobec trwającego przygotowania skargi i jej planowanego wniesienia wykonanie aresztu przymuszającego w tym momencie naruszałoby moje podstawowe prawo do ochrony sądowej zgodnie z art. 19 ust. 4 Ustawy Zasadniczej (GG) oraz art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka (EKPC).
4. W dniu 17 lutego 2025 r. jednocześnie złożyłem również wniosek o umorzenie tej wierzytelności i przedstawiłem moją trudną sytuację finansową. Sytuacja ta dotychczas nie została należycie zbadana. Bezprawnie nałożonej grzywny nie można egzekwować. Grzywna została nałożona bezprawnie i jako taka nie może być prawomocnie egzekwowana, dopóki nie zostanie przeprowadzone należyte sądowe badanie.

Błędne zastosowanie podstawy prawnej przez Landratsamt Landshut

Chociaż Landratsamt Landshut formalnie wskazuje jako podstawę prawną § 14 ust. 1 GewO w związku z § 146 ust. 2 nr 2 lit. b) GewO, podstawa ta w moim przypadku nie opiera się na stanie faktycznym sprawy – i dlatego jest prawnie niestosowalna.

Zgodnie z § 14 GewO obowiązek zgłoszenia powstaje tylko w przypadku, gdy działalność gospodarcza faktycznie się rozpocznie. W moim przypadku jednak:

- nie doszło do żadnego obrotu handlowego,
- nie zawarto żadnych umów,
- nie wystawiono faktur ani nie przyjęto zamówień,
- nie osiągnięto żadnych przychodów ani nie prowadzono księgowości,
- działalność została następnie wykreślona z urzędu (ex offa) z powodu beczynności przez sam urząd.

Tym samym nie została spełniona przesłanka „Beginn eines selbständigen Betriebes”, która zgodnie z ustawą jest decydująca dla powstania obowiązku zgłoszenia.

Wynika z tego, że znamiona wykroczenia administracyjnego z § 146 GewO nie mogły zostać wypełnione – i dlatego zastosowanie wskazanej podstawy prawnej jest rzeczowo i prawnie nieuzasadnione.

Moja podstawa prawna:

Grzywnę nałożył Landratsamt Landshut – Kreiskasse na podstawie błędnej wykładni § 14 Gewerbeordnung (GewO), chociaż nigdy nie rozpocząłem żadnej samodzielnej działalności, którą byłbym prawnie zobowiązany zgłosić. Nie mam obowiązku zgłaszać działalności, której nie zamierzam prowadzić.

Zgodnie z § 14 GewO obowiązek zgłoszenia powstaje tylko w przypadku, gdy działalność została faktycznie podjęta.

W moim przypadku do wykreślenia działalności z urzędu doszło przed jakimkolwiek rozpoczęciem działalności, dlatego znamiona wykroczenia z § 146 GewO nie są wypełnione.

„W przedmiotowej sprawie nigdy nie rozpocząłem rzeczywiście wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu § 14 ust. 1 GewO. Z tego powodu nie powstał dla mnie obowiązek zgłoszenia, a tym samym nie mogło dojść do naruszenia obowiązku, które zakładałoby wykroczenie administracyjne z § 146 ust. 2 nr 2 lit. b) GewO. Dlaczego miałbym zgłaszać działalność, skoro żadnej działalności nie rozpocząłem?”

Samo formalne zarejestrowanie działalności, bez jej rozpoczęcia, nie jest prawnie wystarczające do powstania wykroczenia. Fakt, że działalność została później automatycznie wykreślona z powodu beczynności, potwierdza tę wykładnię prawną.“

 Wsparcie z prawa i praktyki:

- ◆ 1. § 14 Gewerbeordnung (GewO) – „Anzeigepflicht“

Tekst ustawy:

„Der Beginn eines selbständigen Betriebes eines stehenden Gewerbes [...] ist der zuständigen Behörde gleichzeitig anzuzeigen.“

➤ Słowo kluczowe: „Beginn“ – rozpoczęcie działalności.

👉 Zatem nie sama rejestracja, lecz rzeczywiste rozpoczęcie działalności rodzi obowiązek zgłoszenia. Jeżeli w tym czasie nie planowałem już realizować zleceń, nie miałem powodu niczego zgłaszać! Obowiązuje, że bez faktycznego rozpoczęcia działalności nie ma czego zgłaszać. Także „Abmeldung“ (wyrejestrowanie) nie jest konieczne, jeżeli działalności nigdy nie zgłoszono ani nie rozpoczęto. Jeżeli działalności się nie zgłasza, nie ma czego wyrejestrowywać. To jest przecież logiczne. W chwili, gdy stwierdziłem, że z działalnością nie zamierzam rozpocząć i realizować zleceń, nie powstał żaden prawny obowiązek wstecznego zgłaszania nieistniejącego „początku”. Ustawa wymaga zgłoszenia przy rozpoczęciu działalności, a nie przy zmianie zamiaru.

§ 14 GewO mówi wyraźnie o „Beginn eines selbständigen Betriebes“, a nie o formalnej rejestracji jako takiej.

Obowiązek zgłoszenia nie powstaje więc przez samą rejestrację, lecz dopiero przez rozpoczęcie faktycznej działalności.

Jeżeli nie rozpocząłem działalności (żadnych umów, zamówień, faktur, działalności handlowej), nie miałem też obowiązku niczego zgłaszać.

Żaden przepis GewO mnie nie zobowiązuje:

ani do wstecznego zgłaszania nierozpoczętego zamiaru,

ani do wypełniania obowiązku zgłoszenia, jeżeli niczego nie zrealizowałem, ani do wyrejestrowania się, jeżeli niczego nie zgłosiłem.

♦ 2. § 146 GewO – Ordnungswidrigkeiten

Wykroczenie zostaje wypełnione, jeżeli ktoś „zgodnie z § 14 nie przedłoży przepisanego zgłoszenia albo nie przedłoży go prawidłowo, kompletnie lub w terminie“.

👉 Ale jeżeli działalność się nie rozpoczęła, nie ma czego zgłaszać, więc żaden obowiązek nie powstał → wykroczenie nie jest wypełnione.

♦ 3. Stosunek do praktyki administracyjnej (ex officio Abmeldung)

Gdy urząd ds. działalności sam wykreśla rejestrację z powodu beczynności, tym samym w sposób dorozumiany potwierdza, że działalność się nie rozpoczęła.

Praktyka administracyjna w Niemczech (np. IHK, Gewerbeämter) stanowi, że „keine Ausübung = keine Anzeigepflicht“ (brak wykonywania = brak obowiązku zgłoszenia).

 Zgodnie z § 14 GewO obowiązek zgłoszenia powstaje dopiero z rozpoczęciem rzeczywistej działalności.

Sama rejestracja nie wystarcza do powstania wykroczenia administracyjnego z § 146 GewO, jeżeli działalność nigdy się nie rozpoczęła.

Fakt, że urząd ds. działalności sam wykreślił moją działalność z urzędu z powodu beczynności, potwierdza, że ustawowe przesłanki powstania obowiązku zgłoszenia nie były spełnione.

Wysoki Sądzie, czy miałem zgłosić działalność gospodarczo-przedsiębiorczą, której w tym czasie już nie zamierzałem prowadzić? To przecież nie ma sensu!

Zasadnie więc pytam, czy obowiązek zgłoszenia powstaje także wobec czegoś, co nigdy nie zaistniało i czego nie zamierzano rozpocząć – co jest oczywiście absurdalne i sprzeczne z § 14 GewO.

Urząd chce ode mnie bezprawnie wyegzekwować grzywnę, z wyraźnym zamiarem wzbogacenia kasy urzędu w nielegalny sposób i późniejszego wykorzystania pieniędzy na premie dla kierownictwa urzędu.

Z mojego punktu widzenia wskazuje to na umyślne wzbogacenie się ze strony urzędu – pod pozorem postępowania grzywnowego. „Postępowanie to stanowi bezprecedensową próbę organu władzy publicznej nadużycia swoich ustawowych uprawnień w sposób sprzeczny z zasadami państwa prawa.“

§ 146 ust. 2 nr 2 lit. b) GewO (wykroczenie administracyjne):

Grzywnę nakłada się tylko, jeżeli osoba nie złoży zgłoszenia zgodnie z § 14 prawidłowo, kompletnie lub w terminie.

Ponieważ nigdy nie rozpocząłem działalności, nie było czego zgłaszać.

Grzywna została zatem nałożona bez podstawy prawnej.

W tym dokumencie już kontaktowałem się z Landratsamt Landshut w dniu 21.5.2025 o godz. 19:27 i sprzeciwiłem się tej bezprawnej grzywnie. Do dziś nie otrzymałem odpowiedzi, ponieważ unikają odpowiedzi. Zamiast tego składają do sądu wnioski o Erzwingungshaft.

Zgodnie z §§ 304 i nast. StPO przysługuje mi jako osobie, której to dotyczy, prawo do natychmiastowego zażalenia na postanowienie w sprawie Erzwingungshaft.

Zgodnie z art. 19 ust. 4 Ustawy Zasadniczej (GG) mam prawo do skutecznej ochrony prawnej wobec ingerencji władzy publicznej – co wykonanie aresztu przymuszającego przed sądową kontrolą grzywny by naruszyło.

Analogia § 80 ust. 4 VwGO stanowi zarazem, że wykonalność aktu administracyjnego należy odroczyć, jeżeli wniesiono zasadną skargę – co analogicznie obowiązuje również w przypadku, gdy legalność grzywny jest przedmiotem odrębnego postępowania administracyjnego.

Na podstawie powyższego wnoszę:

- Natychmiastowe wstrzymanie wykonania postanowienia o Erzwingungshaft,
- Zbadanie legalności tego środka wobec bezprawnie wystawionej grzywny przez Landratsamt Landshut,
- **Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego do czasu rozstrzygnięcia o legalności grzywny przez sąd administracyjny.**

Zwracam uwagę, że wykonanie kary mogłoby doprowadzić do nieodwracalnej szkody dla moich praw. Dlatego uważam wstrzymanie wykonania za konieczne.

„Dlatego wnoszę o natychmiastowe wstrzymanie postępowania w sprawie aresztu przymuszającego (Erzwingungshaft), ponieważ cała kwota 178,50 € wynika z bezprawnie wydanej decyzji o grzywnie (Bußgeldbescheid), przeciwko której zostanie wniesiona skarga do Sądu Administracyjnego w Ratyzbonie. Uchylenie tej decyzji automatycznie znosi wszystkie dalsze środki.“

Dowód: Załączniki do pobrania:

1. Sprzeciw wobec decyzji o grzywnie (Bußgeldbescheid): [02_Einspruch gegen Bußgeldbescheid_signed with QES.pdf](#)
2. Decyzja o grzywnie: [2025_05_26_Abdruck_Bußgeldbescheid OWi-Verfahren wg. Verstoß HwO.pdf](#)

Podsumowanie:

Niniejszy dokument przesyłam równolegle również do Verwaltungsgericht Regensburg, aby zapoznał się z dowodami i podstawą prawną przygotowywanej skargi przeciwko Landratsamt Landshut.

Niniejszy dokument przekazuje się do wiadomości również Landratsamt Landshut jako stronie rzeczowo zainteresowanej.

Z wyrazami szacunku,



W Kumhausen, 7.6.2025
Ferenc

Peter

Peter Ferenc,

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen,
Deutschland

info@foxprof.club



QES Signature

**Landgericht Landshut -
Strafsachen**

**Maximilianstr. 2284028
Landshut**

E-mail: [poststelle@lg-
la.bayern.de](mailto:poststelle@lg-la.bayern.de)

**e contestualmente per
conoscenza:**

Verwaltungsgericht Regensburg
Haidhofstraße 1, 93049
Regensburg

E-mail:
poststelle@vgre.bayern.de

Data: 7.6.2025

Reclamo immediato (sofortige Beschwerde)

**contro la decisione del Landgericht Landshut - Strafsachen del
03.06.2025**

Oggetto:

1. Esecuzione mediante arresto coercitivo (Erzwingungshaft) in relazione alla sanzione di importo pari a 178,50 €
2. Reclamo immediato contro l'ordine di esecuzione mediante arresto coercitivo del 03.06.2025
3. Argomentazione giuridica relativa al mancato sorgere dell'obbligo di comunicazione ai sensi del § 14 GewO

Numero di fascicolo: 2 Qs 80/25

Egregi Signori,

con la presente propongo reclamo immediato (sofortige Beschwerde) contro l'ordine di esecuzione mediante arresto coercitivo (Erzwingungshaft), emesso in data 03.06.2025.

Motivazione:

1. **Contro questa sanzione - credito di importo pari a 178,50 € - nel corso dei prossimi giorni sarà proposto ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Regensburg, con il quale contesterò la legittimità della sanzione inflitta, poiché ne metto in dubbio la legittimità. Ecco la decisione sanzionatoria del Landratsamt. [2025_05_26_Abdruck_Bußgeldbescheid OWi-Verfahren wg. Verstoß HwO.pdf](#)**
 2. La sanzione è stata inflitta dal Landratsamt Landshut – Kreiskasse benché io non abbia mai avviato un'attività commerciale ai sensi del § 14 GewO. La sanzione è pertanto illegittima.
 3. Considerata la preparazione in corso del ricorso e il suo previsto deposito, l'esecuzione dell'arresto coercitivo in questo momento violerebbe il mio diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della Legge fondamentale (GG) e dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU).
 4. Il 17 febbraio 2025 ho contestualmente presentato anche un'istanza di condono di tale credito ed ho esposto la mia difficile situazione finanziaria. Tale situazione finora non è stata debitamente esaminata.
Una sanzione inflitta illegittimamente non può essere riscossa. La sanzione è stata inflitta illegittimamente e in quanto tale non può essere validamente riscossa finché non sia intervenuto un regolare controllo giurisdizionale.
-

Errata applicazione del fondamento giuridico da parte del Landratsamt Landshut

Sebbene il Landratsamt Landshut indichi formalmente quale fondamento giuridico il § 14, comma 1, GewO in combinato disposto con il § 146, comma 2, n. 2, lett. b), GewO, tale fondamento non si basa, nel mio caso, sullo stato di fatto della vicenda – ed è pertanto giuridicamente inapplicabile.

Ai sensi del § 14 GewO l'obbligo di comunicazione sorge solo nel caso in cui l'attività commerciale abbia effettivamente inizio. Nel mio caso tuttavia:

- non vi è stato alcun rapporto commerciale,
- non è stato concluso alcun contratto,
- non sono state emesse fatture né ricevuti ordini,
- non sono stati percepiti redditi né è stata tenuta la contabilità,

- l'attività è stata poi cancellata d'ufficio (ex offio) per inattività dallo stesso ufficio.

Non è stato quindi soddisfatto il presupposto „Beginn eines selbständigen Betriebes“, che secondo la legge è determinante per il sorgere dell'obbligo di comunicazione.

Ne consegue che l'elemento materiale dell'illecito amministrativo ai sensi del § 146 GewO non poteva essere integrato – ed è per questo che l'applicazione di detto fondamento giuridico è, in fatto e in diritto, priva di giustificazione.

Il mio fondamento giuridico:

La sanzione è stata inflitta dal Landratsamt Landshut – Kreiskasse sulla base di un'errata interpretazione del § 14 della Gewerbeordnung (GewO), benché io non abbia mai avviato alcuna attività autonoma che sarei stato tenuto per legge a comunicare. Non ho l'obbligo di comunicare un'attività che non intendo esercitare.

Ai sensi del § 14 GewO l'obbligo di comunicazione sorge solo nel caso in cui l'attività sia stata effettivamente avviata.

Nel mio caso la cancellazione d'ufficio dell'attività è avvenuta prima di qualsiasi inizio dell'esercizio, ragion per cui l'elemento materiale della contravvenzione ai sensi del § 146 GewO non è integrato.

« Nella presente vicenda non ho mai realmente iniziato a esercitare un'attività commerciale ai sensi del § 14, comma 1, GewO. Per questo motivo non è sorto per me alcun obbligo di comunicazione, e non ha quindi potuto verificarsi alcuna violazione di un obbligo che fondasse un illecito amministrativo ai sensi del § 146, comma 2, n. 2, lett. b), GewO. Perché dovrei comunicare un'attività se non ho iniziato alcuna attività?

La mera registrazione formale dell'attività, senza il suo inizio, non è giuridicamente sufficiente alla configurazione dell'illecito. Il fatto che l'attività sia stata successivamente cancellata automaticamente per inattività conferma questa interpretazione giuridica. »

 Sostegno dal diritto e dalla prassi:

- ♦ 1. § 14 Gewerbeordnung (GewO) – „Anzeigepflicht“

Testo della legge:

„Der Beginn eines selbständigen Betriebes eines stehenden Gewerbes [...] ist der zuständigen Behörde gleichzeitig anzuzeigen.“

➤ Parola chiave: „Beginn“ – l'inizio dell'attività.

👉 Non è quindi la registrazione stessa, ma l'effettivo inizio dell'attività a far sorgere l'obbligo di comunicazione. Se in quel momento non intendevo più realizzare commesse, non avevo alcun motivo di comunicare alcunché! Vale che, senza un effettivo inizio dell'attività, non vi è nulla da comunicare. Nemmeno una „Abmeldung“ (cancellazione) è necessaria se l'attività non è mai stata comunicata né iniziata. Se l'attività non viene comunicata, non vi è nulla da cancellare. Ciò è del resto logico. Nel momento in cui ho constatato che non intendevo avviare l'attività e realizzare commesse, non è sorto alcun obbligo giuridico di comunicare

retroattivamente un „inizio“ inesistente. La legge richiede la comunicazione all'inizio dell'attività, non al mutare dell'intenzione.

Il § 14 GewO parla espressamente di „Beginn eines selbständigen Betriebes“, e non della registrazione formale in quanto tale.

L'obbligo di comunicazione non sorge quindi dalla mera registrazione, ma solo con l'inizio dell'attività effettiva.

Se non ho iniziato l'attività (nessun contratto, ordine, fattura, attività commerciale), non avevo nemmeno l'obbligo di comunicare alcunché.

Nessuna disposizione della GewO mi obbliga:

né a comunicare retroattivamente un'intenzione non iniziata,

né ad adempiere un obbligo di comunicazione se non ho realizzato nulla, né a cancellarmi se non ho comunicato nulla.

♦ 2. § 146 GewO – Ordnungswidrigkeiten

L'illecito è integrato se qualcuno „ai sensi del § 14 non presenta la comunicazione prescritta, oppure non la presenta correttamente, completamente o tempestivamente“.

👉 Ma se l'attività non è iniziata, non vi è nulla da comunicare, quindi nessun obbligo è sorto → l'illecito non è integrato.

♦ 3. Rapporto con la prassi amministrativa (ex officio Abmeldung)

Quando l'ufficio delle attività commerciali cancella esso stesso la registrazione per inattività, con ciò conferma implicitamente che l'attività non è iniziata.

La prassi amministrativa in Germania (ad es. IHK, Gewerbeämter) afferma che „keine Ausübung = keine Anzeigepflicht“ (nessun esercizio = nessun obbligo di comunicazione).

 Ai sensi del § 14 GewO l'obbligo di comunicazione sorge solo con l'inizio dell'attività reale.

La mera registrazione non è sufficiente al sorgere di un illecito amministrativo ai sensi del § 146 GewO se l'attività non è mai iniziata.

Il fatto che l'ufficio delle attività commerciali abbia esso stesso cancellato la mia attività d'ufficio per inattività conferma che i presupposti legali per il sorgere dell'obbligo di comunicazione non erano soddisfatti.

Onorevole tribunale, avrei dovuto comunicare un'attività imprenditoriale che a quell'epoca non intendevo più esercitare? Ciò non ha del resto alcun senso!

Mi domando pertanto legittimamente se un obbligo di comunicazione sorga anche nei confronti di qualcosa che non è mai esistito e che non si intendeva iniziare – ciò che è evidentemente assurdo e contrario al § 14 GewO.

L'ufficio vuole riscuotere da me la sanzione in modo illegale, con il chiaro intento di arricchire la cassa dell'ufficio per via illegale e di utilizzare poi il denaro per premi alla dirigenza dell'ufficio.

Dal mio punto di vista ciò rivela un arricchimento intenzionale da parte dell'ufficio – sotto il pretesto di un procedimento sanzionatorio. „Tale condotta rappresenta un tentativo senza precedenti di un organo della pubblica autorità di abusare delle proprie competenze legali in modo contrario ai principi dello Stato di diritto.“

§ 146, comma 2, n. 2, lett. b), GewO (illecito amministrativo):

La sanzione è inflitta solo se la persona non presenta la comunicazione ai sensi del § 14 correttamente, completamente o tempestivamente.

Poiché non ho mai iniziato l'attività, non vi era nulla da comunicare.

La sanzione è stata quindi inflitta senza fondamento giuridico.

In questo documento ho già contattato il Landratsamt Landshut il 21.5.2025 alle 19:27 e ho contestato questa sanzione illegale. Ad oggi non mi è pervenuta alcuna risposta, poiché evitano di rispondere. Invece, depositano presso il tribunale una richiesta di Erzwingungshaft.

Ai sensi dei §§ 304 e seguenti StPO ho, quale persona interessata, il diritto al reclamo immediato contro la decisione relativa all'Erzwingungshaft.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della Legge fondamentale (GG) ho diritto a una tutela giurisdizionale effettiva contro un'ingerenza della pubblica autorità – ciò che l'esecuzione dell'arresto coercitivo prima del controllo giurisdizionale della sanzione violerebbe.

L'analogia del § 80, comma 4, VwGO prevede inoltre che l'esecutività di un atto amministrativo debba essere sospesa quando è proposto un ricorso fondato – ciò che vale per analogia anche nel caso in cui la legittimità della sanzione sia oggetto di un distinto procedimento amministrativo.

Sulla base di quanto precede, chiedo:

- L'immediata sospensione dell'esecuzione della decisione relativa all'Erzwingungshaft,
- L'esame della legittimità di tale misura in relazione alla sanzione illegittimamente emessa dal Landratsamt Landshut,
- **La sospensione del procedimento di riscossione finché la legittimità della sanzione non sia stata decisa dal tribunale amministrativo.**

Faccio presente che l'esecuzione della pena potrebbe comportare un danno irreversibile ai miei diritti. Per questo ritengo indispensabile la sospensione dell'esecuzione.

„Per questo chiedo l'immediata sospensione del procedimento di esecuzione mediante arresto coercitivo (Erzwingungshaft), dato che l'intera somma di 178,50 € deriva da una decisione sanzionatoria (Bußgeldbescheid) illegittimamente inflitta, contro la quale sarà proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo di Ratisbona. L'annullamento di

tale decisione farà automaticamente venir meno tutte le misure successive.”

Prova: Allegati da scaricare:

1. Opposizione alla decisione sanzionatoria (Bußgeldbescheid):
[02_Einspruch gegen Bußgeldbescheid_signed with QES.pdf](#)
2. Decisione sanzionatoria: [2025_05_26_Abdruck_Bußgeldbescheid_OWi-Verfahren wg. Verstoß HwO.pdf](#)

Conclusione:

Trasmetto questo documento in parallelo anche al Verwaltungsgericht Regensburg, affinché prenda conoscenza delle prove e del fondamento giuridico del ricorso in preparazione contro il Landratsamt Landshut.

Questo documento è trasmesso per conoscenza anche al Landratsamt Landshut quale parte materialmente interessata.

Distinti saluti,



A Kumhausen, 7.6.2025
Ferenc

Peter
